

1503582-52.2022.8.26.0554

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Centro, Santo André - 09040-906 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – ACORDO

(NOS TERMOS DO ARTIGO 76 DA LEI 9.099/95)

Processo nº:

1503582-52.2022.8.26.0554 - Controle 2022/000795

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3043677/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Promotor:

Defensora Pública:

Dr. ROBERTO WIDER FILHO, presente por vídeo conferência.

Dra. ELIZÂNGELA OLIVEIRA DOS SANTOS, presente por vídeo conferência.

Micael Cardoso de Sousa, presente por vídeo conferência.

Dr. ROBERTO WIDER FILHO, presente por vídeo conferência.

Dra. FERNANDA COSTA HUESA, presente por vídeo conferência.

Delito:

Artigo 28 da Lei 11.343/2006

Aos 30 de agosto de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da(o) 1ª Vara Criminal, do Foro de Santo André, Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, acompanhada da escrevente ao final nomeada, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao Dr. Promotor, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contatar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM Juiz(a), nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao autor por porte de entorpecente para uso próprio, a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, consistente na advertência sobre os efeitos da droga. A aceitação levará

à extinção de sua punibilidade." Em seguida, pela MM Juíza foi feita ao autor do fato a proposta formulada pelo doutor Promotor de Justiça, explicando-lhe no que consistia e quais suas consequências. Pelo autor do fato e sua defensora foi dito: "MM Juíza, aceitamos a proposta apresentada pelo parquet." A seguir, a MM. Juíza, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11343/06, advertiu o réu dos efeitos nocivos causados pelo uso de drogas no sentido da dependência química e psíquica, que é a conduta dos usuários de drogas que fomenta o crime de tráfico de entorpecentes e aconselhou-o a se esforçar ao máximo para deixar o hábito do uso de drogas e, se necessário, procurar auxílio médico em clínica especializada. Em seguida, pelo réu foi dito que: "MM Juíza, ACEITO a medida educativa, e me comprometo a não cometer nova infração de uso de entorpecentes. Pela ordem, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça pelo mesmo foi dito que: "MM Juíza, diante da manifestação do réu, requeiro seja julgada extinta sua punibilidade" Ao final, pela MM Juiz(a) foi dito: "1. Trata-se de ação penal proposta em face de Micael Cardoso de Sousa, por ter praticado, em tese, crime de porte de substância entorpecente para uso próprio. Feita a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito, houve aceitação pelo autor do fato e sua defensora. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da aceitação da proposta, aplico a Micael Cardoso de Sousa, com fundamento no artigo 76, § 3º, da Lei 9099/95, a pena imediata de advertência sobre os efeitos da droga e, conforme requerido pelo Ministério Público, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR DO FATO Micael Cardoso de Sousa, pelo cumprimento da medida de advertência, com fundamento no artigo 84, p. único, da Lei 9099/95. Neste ato, fica o autor do fato cientificado de que não poderá receber o benefício da mesma natureza no prazo de 05 (cinco) anos. Arquite-se oportunamente. Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados." O sentenciado recebe, nesta oportunidade, uma cópia do presente termo de audiência. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Fernanda Barros Fernandes, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.